Cap. VI — Disposições Finais e Transitórias (arts. 35 a 47)

Capítulo 6 de 6

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 35.

> **§ 1º** É instituída a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, que decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a classificação de informações sigilosas e terá competência para:
>
> I – requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;
>
> II – rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, **de ofício ou mediante provocação de pessoa interessada**, observado o disposto no art. 7º e demais dispositivos desta Lei; e
>
> III – **prorrogar o prazo de sigilo** de informação classificada como **ultrassecreta**, **sempre por prazo determinado**, **enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País**, observado o prazo previsto no § 1º do art. 24.
>
> **§ 2º** O prazo referido no inciso III é **limitado a uma única renovação**.
>
> **§ 3º** A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1º deverá ocorrer, **no máximo, a cada 4 anos**, após a reavaliação prevista no art. 39, **quando se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos**.
>
> **§ 4º** A **não deliberação sobre a revisão** pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no § 3º implicará a **desclassificação automática** das informações.
>
> **§ 5º** Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o **mandato de 2 anos** para seus integrantes e demais disposições desta Lei.

Art. 36. O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses instrumentos.

Art. 37. É instituído, no âmbito do **Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República**, o **Núcleo de Segurança e Credenciamento**, que tem por objetivos:

I – promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; e

II – garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.

> **Parágrafo único.** Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento do Núcleo de Segurança e Credenciamento.

Art. 38. Aplica-se, **no que couber**, a **Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997**, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à **reavaliação das informações classificadas como ultrassecretas e secretas** no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência desta Lei.

> **§ 1º** A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos nesta Lei.
>
> **§ 2º** No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer tempo, pela **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, observados os termos desta Lei.
>
> **§ 3º** Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente.
>
> **§ 4º** As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas, **automaticamente, de acesso público**.

Art. 40. No prazo de 60 dias, a contar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta designará **autoridade que lhe seja diretamente subordinada** para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:

I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;

II – monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;

III – recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; e

IV – orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública federal responsável:

I – pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

II – pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

III – pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 30;

IV – pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com informações atinentes à implementação desta Lei.

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 dias a contar da data de sua publicação.

Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

> **Art. 116, VI –** *levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;*

Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei nº 8.112, de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 126-A:

> **Art. 126-A.** ***Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente*** *por dar ciência à autoridade superior ou, **quando houver suspeita de envolvimento desta**, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.*

Art. 45. Cabe aos **Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios**, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no art. 9º e na Seção II do Capítulo III.

Art. 46. Revogam-se:

I – a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005; e

II – os arts. 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.

Art. 47. Esta Lei entra em vigor **180 dias após a data de sua publicação**.

Texto compilado sem trechos revogados, vetados ou entre parênteses. O art. 12 está na redação da Lei nº 14.129/2021; a redação original, revogada, foi retirada. Os caputs dos arts. 19 e 35 foram vetados, por isso aparecem só com os parágrafos. Fonte: Planalto.